第16讲 银行销售及代理销售产品相关法律法规（九）

第三节 银行销售及代理销售产品相关法律法规

2. 关于个人外汇收支的相关条款

第六十四条规定，**境内个人外汇汇出境外用**于经常项目支出，按下列规定在银行办理：

（1）外汇**账户内外汇**汇出境外当日累计等值**5万美元**以下（含）的，凭本人有效身份证件办理；超过上述金额的，凭本人有效身份证件、有交易额的相关材料办理。

境内个人办理外汇汇出业务时，应配合银行购汇用途与付汇用途一致性审核；

（2） 持**外币现钞汇出**当日累计等值**1万美元**以下（含）的，凭本人有效身份证件在银行办理；超过上述金额的，凭本人有效身份证件、经海关签章的海关申报单或本人原存款银行外币现钞提取单据、有交易额的相关材料办理。

第六十五条规定，**境外个人**经常项目外汇汇出境外，按下列规定在银行办理：

- （1）**外汇账户内外汇**汇出，凭本人有效身份证件办理；
- （2） 持**外币现钞**汇出，当日累计等值**1万美元**以下（含）的，凭本人有效身份证件办理；超过上述金额的，凭本人有效身份证件、经海关签章的海关申报单或原存款银行外币现钞提取单据办理。

第六十六条规定，**个人货物贸易外汇收支**按下列规定办理：

- （1）个体工商户委托有对外贸易经营权的企业办理进口的，本人凭其与代理企业签订的进口代理合同或协议购汇，所购外汇通过本人外汇账户直接划转至代理企业经常项目外汇账户。

个体工商户委托有对外贸易经营权的企业办理出口的，可以通过本人外汇账户收汇、结汇。结汇凭合同及物流公司出具的运输单据等商业单证办理。

- （2） 境内个人从事跨境电子商务，可通过本人外汇账户办理跨境电子商务外汇结算。境内个人办理跨境电子商务项下结售汇，提供有交易额的材料或交易电子信息的，不占用个人年度便利化额度。
- （3） 个人从事市场采购贸易，可通过个人外汇账户办理符合相关要求的市场采购贸易外汇结算。个人办理市场采购贸易项下结汇，提供有交易额的材料或交易电子信息的，不占用个人年度便利化额度。
- （4） 个人从事边境贸易活动，外汇收支参照《外汇业务指引》第三十九条、第四十条的规定办理。

个人收取的外币现钞或现汇，凭合同、物流公司出具的运输单据等商业单据办理结汇或入账手续。

外币现钞结汇或外币现钞入账金额当日累计等值1万美元以上（不含）的，个人还应提供经海关签章的海关申报单正本。

第六十七条规定，个人外汇账户内资金**境内划转**，**仅限于本人账户之间、个人与近亲属账户之间**。

划转账户分别属于境内个人、境外个人的，按跨境交易进行管理，且应符合经常项目外汇汇出境外的规定。

第六十八条规定，银行办理个人经常项目外汇业务，应对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审核。

银行可根据个人风险状况，自主决定审核凭证的种类、形式以及审核要点，确保交易真实合规。

银行有权对违反外汇管理规定、真实性存疑的交易予以拒绝。

对拒绝办理的业务，银行应向个人准确说明拒绝原因及申诉渠道。

第六十九条规定，银行为个人开立外汇账户时，应尽职调查，加强对客户的了解，强化个人身份认证核验，确保人证一致。

第七十条规定，银行为个人办理购汇业务时，应提示个人真实、准确、完整填写个人购汇申请书。银行应将个人填写的个人购汇申请书信息在本行信息系统中保存。

银行应提升个人购汇信息申报质量，及时更新和完善个人购汇信息异常申报数据库，对申报要素填写不完整、不合逻辑的交易进行识别和拦截。

第七十一条规定，银行应关注个人**购付汇用途是否一致**，发现涉嫌付汇用途与购汇用途不一致的，应做好尽职调查，要求个人如实报告购付汇用途。

第七十二条规定，银行应**加强电子银行个人结售汇业务风险识别，落实电子银行业务本人办理原则**。通过

（更多资料+VX：9579293）

多重技术手段，事中事后筛查拦截异常外汇交易，防范借用他人便利化额度、出借本人便利化额度及其他规避便利化额度和真实性管理的违规行为。

第七十三条规定，银行应切实履行自身服务职责，全面提升服务质量，保障个人真实合理用汇需求。银行应在营业网点区域显著位置展示本行编制的个人外汇业务办理指南。

第七十四条规定，银行开展个人外汇业务，应依据展业原则及反洗钱有关规定制定银行内部管理制度，银行内部管理制度应覆盖本行个人外汇业务的全部类型和业务渠道。

第七十五条规定，银行开展个人外汇创新业务前，应将业务流程、内部管理制度要求、风险防控措施等书面告知国家外汇管理局。

第七十六条规定，除下列情况外，银行应将个人结售汇数据录入个人外汇业务系统（以下简称个人系统）：

- （1）通过外币代兑机构发生的结售汇；
- （2） 通过银行柜台尾零结汇、转利息结汇等小于等值100 美元（含）的结汇；
- （3） 外币卡（含境内卡和境外卡）境内消费结汇；
- （4） 境外卡通过自助银行设备提取人民币现钞；
- （5） 境内卡境外使用后购汇还款；
- （6） 通过自助兑换机办理的个人外币现钞兑换人民币现钞的单向兑换。

第七十七条规定，银行应建立本行数据质量管理机制，办理的个人结售汇和外币现钞存取业务全部数据均应实时、逐笔向个人系统准确报送。通过支付机构办理的个人结售汇业务数据应按规定时限向个人系统准确报送。

第七十八条规定，银行应对在个人系统使用中知晓的个人信息严格保密，不得泄露和侵犯个人隐私。

第七十九条规定，银行可办理代理境外分支机构开户见证业务。银行代理境外分支机构开户见证业务的客户主体仅限于已取得国外（境外）长期签证（连续居住三个月以上）的境内居民个人，汇款用途按有关个人外汇管理规定审核真实性。

若开办代理境外其他银行开户见证业务，应先取得银行保险业监督管理部门同意；如取得其同意，办理开户见证业务应遵守本条第二款的规定。

3. 关于外币现钞收付、存取和携带的相关条款

第八十条规定，**境内机构不得收取、提取外币现钞**，《外汇业务指引》第四十条、第四十一条、第八十一条、第八十二条、第八十三条、第一百五十五条、第一百五十七条规定的除外。

第八十一条规定，符合下列条件的经常项目交易，境内机构可以**收取**外币现钞，但应在银行办理结汇：

- （1）银行汇路不畅的经常项目交易；
- （2） 与战乱、金融条件差的国家（地区）间开展的经常项目交易；
- （3） 境外机构或境外个人因临时使用境内港口等交通设施所支付的服务和补给物品的费用；
- （4） 境内免税商品经营单位和免税商店销售免税商品的外汇交易。

第八十二条规定，符合下列条件的经常项目交易，境内机构可以按规定在银行购汇或使用自有外汇**提取**外币现钞：

- （1）银行汇路不畅的经常项目交易；
- （2） 向战乱、金融条件差的国家（地区）支付的经常项目支出；
- （3） 国际海运船长借支项下；
- （4） 境内机构公务出国项下每个团组平均每人提取外币现钞金额在等值1 万美元以下（含）的。

除上述规定情况外，确需提取外币现钞的交易，应向所在地外汇局提交交易真实性、合法性和必要性的说明材料，办理登记手续。

按规定已提取但未使用完的经常项下外币现钞，可以结汇或存入原提取外币现钞所使用的外汇账户。

第八十三条规定，财政资金预算内的机关、事业单位和社会团体等办理**非贸易非经营性用汇项下提取外币现钞业务，可按规定直接到银行办理**。

《外汇业务指引》所称非贸易非经营性用汇，是指驻外机构用汇、出国用汇、留学生用汇、外国专家用汇、国际组织会费用汇、救助与捐赠用汇、对外宣传用汇、股金与基金用汇、援外用汇、境外朝觐用汇及部门预算中确定的其他用汇项目。

司法和行政执法等机构的罚没款、暂扣款和专项收缴款为外币现钞的，银行可根据上述机构的相关文件直接办

（更多资料+VX：9579293）

理结汇、存入经常项目外汇账户和提取外币现钞等手续。

第八十四条规定，银行应按展业原则办理境内机构外币现钞收付业务，对交易单证的真实性及其与外币现钞交易的一致性，以及外币现钞交易的合法性和必要性等进行合理审核。

相关单证无法证明交易真实合法或与办理的外币现钞交易不一致的，银行应要求境内机构补充其他交易单证。

第八十五条规定，银行、个人本外币兑换特许机构的外币现钞收付，可根据相关规定直接办理，不适用《外汇业务指引》。

第八十六条规定，**个人提取外币现钞**当日累计等值**1万美元**以下（含）的，凭本人有效身份证件在银行办理；个人出境赴战乱、外汇管制严格、金融条件差或金融动乱的国家（地区），确有需要提取超过等值1万美元以上外币现钞的，凭本人有效身份证件、提钞用途等材料向银行所在地外汇局事前报备。银行凭本人**有效身份证件**和经外汇局签章的**提取外币现钞备案表**为个人办理提取外币现钞手续。

外汇局开具的提取外币现钞备案表自签发之日起30天内有效，不可重复使用。

第八十七条规定，个人**存入外币现钞**当日累计等值**1万美元**以下（含）的，凭本人有效身份证件在银行办理；超过上述金额的，凭本人有效身份证件、经海关签章的海关申报单或原存款银行外币现钞提取单据在银行办理。

第八十八条规定，个人占用年度便利化额度的外币**现钞结汇**，当日外币现钞结汇累计金额在等值**1万美元**以下（含）的，凭本人有效身份证件在银行办理；超过上述金额的，凭本人有效身份证件、经海关签章的海关申报单或原存款银行外币现钞提取单据在银行办理。

个人**不占用年度便利化额度**的外币**现钞结汇**，当日外币现钞结汇累计金额在等值**1万美元**以下（含）的，凭本人有效身份证件、**有交易额的相关材料**在银行办理。超过上述金额的，凭本人有效身份证件、经海关签章的海关申报单或原存款银行外币现钞提取单据、有交易额的相关材料在银行办理。

第八十九条规定，个人携带**外币现钞等入境**，超过等值**5000美元**的应向海关书面申报。当天多次往返及短期内多次往返者第二次及以上入境，不论携带外币现钞的金额大小，均应向海关书面申报。

个人携带**外币现钞出境**，没有或超出最近一次入境申报外币现钞数据记录的，金额在等值**5000美元以上至1万美元**（含）的，应向**银行**申领携带外汇出境许可证。

个人赴战乱、外汇管制严格、金融条件差或金融动乱的国家（地区），确有需要携带超过等值**1万美元**外币现钞出境的，需向存款或购汇银行所在地**外汇局**申领携带外汇出境许可证。

个人遗失或逾期补办携带外汇出境许可证的，按照"谁签发、谁补办"原则，在出境前持补办申请向原签发银行或外汇局提出申请。

补办的携带外汇出境许可证应加注"补办"字样。

第九十条规定，银行及个人本外币兑换特许机构代售的外币**旅行支票**原则上应限于境外旅游、朝觐、探亲会亲、境外就医、留学等服务贸易项下的对外支付，不得用于货物贸易项下或资本项下的对外支付。

第九十一条规定，境内机构、驻华机构申请购买外币旅行支票，应以其经常项目外汇账户、外汇资本金账户以及其他明确规定可用于经常项目支出的外汇账户内资金购买，或用人民币账户内资金购汇后购买，**不得以外币现钞或人民币现钞购汇购买外币旅行支票**。

第九十二条规定，个人以外汇账户内资金**购买外币旅行支票**的，一次性购买外币旅行支票在等值**5万美元**以下（含）的，凭本人有效身份证件办理；超过上述金额的，凭本人有效身份证件和有交易额的相关材料办理。

以人民币购买外币旅行支票的，按照个人购汇的相关规定办理。

个人凭本人有效身份证件及旅行支票办理兑付的，按照个人结汇的相关规定办理。个人将旅行支票兑换成外币现钞的，**视同提取外币现钞**业务；旅行支票可以直接存入个人外汇账户，**视同存入外币现钞**业务。

第九十三条规定，银行应加强对个人大额、异常外币现钞存取业务的真实合法性审核，严格审核外币现钞来源或用途。

第九十四条规定，银行办理的下列个人外币现钞存取数据，应录入个人系统管理：

（1）个人外币现钞存入，包括持外币现钞的结汇、存入个人外汇账户或信用卡、汇出境外、境内划转以及兑换外币后存入现钞等；

（2）个人外币现钞提取，包括购汇提钞、从个人外汇账户或信用卡提取外币现钞、境外汇入或境内划转直接

（更多资料+VX：9579293）

提取外币现钞以及兑换外币后提取现钞等。

银行办理外币现钞收付业务，应遵守我国反洗钱与反恐怖融资的有关规定，并按银行外汇业务数据采集规范相关规定及时、准确报送外币现钞有关数据。

【2021真题】我国对个人结汇和墙内个人购汇实行年度便利化额度管理，便利化额度分别为每人每年等值（　　）万美元。

A．5

B．10

C．3

D．20

【答案】A

【解析】个人经常项目外汇业务应具有真实、合法的交易背景。个人结汇和境内个人购汇实行年度便利化额度管理，便利化额度分别为每人每年等值5万美元。

【2021真题】客户张某被外管局列入“关注名单”后，若再次办理结售汇业务，下列说法正确的是( )

A．可办理自助渠道结售汇业务

B．可凭本人有效身份证件前往柜台办理结售汇

C．不得办理个人结售汇业务

D．可凭本人有效身份证件及有交易额的相关材料等在银行办理

【答案】D

【解析】在关注期限内，“关注名单” 内个人办理个人结售汇业务，应凭本人有效身份证件、有交易额的相关材料在银行办理。银行应按照真实性审核原则，严格审核相关材料。

第二章 小结

预测考点：

1、民法

2、**合同法**

3、物权法

4、**继承法**

5、婚姻法

6、个人独资企业和合伙企业法

7、**商业银行理财相关法律法规**

8、**基金代销**

9、**保险代销**

10、**外汇**

（更多资料+VX：9579293）